

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА FAMILY HELPER

Редакция от [дата вступления в силу]

Заполнить перед публикацией: сведения об администраторе сервиса, адрес для юридически значимых сообщений, фактический возрастной режим сервиса, а также указание на платный или бесплатный характер использования.

Текст предполагает, что Family Helper предоставляет основной функционал на безвозмездной основе, а сервисные уведомления и обработка персональных данных для работы сервиса включены в базовый режим использования.

1. Общие положения

Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия использования сервиса Family Helper, представляющего собой кроссплатформенное клиент-серверное приложение для совместного планирования, ведения календаря, задач, списков, финансовых целей, семейных приглашений, уведомлений и медиа-вложений.

Соглашение является предложением администратора сервиса заключить договор на условиях, изложенных ниже. Акцептом настоящего Соглашения признается регистрация аккаунта, вход в сервис, создание семьи, принятие приглашения в семью либо фактическое использование функциональности сервиса после ознакомления с настоящим Соглашением.

Если пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, он обязан воздержаться от использования сервиса.

2. Сведения об администраторе сервиса

Администратор сервиса: [полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя].

Адрес: [юридический адрес / адрес регистрации].

Контактный адрес электронной почты: [support@domain.ru].

Адрес электронной почты по вопросам персональных данных: [privacy@domain.ru].

3. Термины и определения

Сервис — программный комплекс Family Helper, доступный через мобильные приложения, веб-версию и иные поддерживаемые клиентские интерфейсы.

Аккаунт — учетная запись пользователя, необходимая для доступа к функциональности сервиса.

Семья — логическое объединение пользователей внутри сервиса для совместной работы с общими данными.

Приглашение — механизм предоставления доступа другому пользователю в конкретную семью по коду или по адресу электронной почты.

Пользовательский контент — любая информация, которую пользователь создает, загружает, хранит или передает через сервис, включая события календаря, задачи, списки, финансовые цели, заметки, комментарии и медиафайлы.

Владелец семьи (owner) — пользователь, которому предоставлены расширенные права управления семьей и ее участниками.

Участник семьи (member) — пользователь, имеющий доступ к данным семьи в объеме, определенном сервисом и настройками семьи.

4. Предмет Соглашения

Администратор предоставляет пользователю право использовать сервис в пределах его функциональных возможностей, а пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения, требования применимого законодательства и права третьих лиц.

Если иное прямо не указано в сервисе или в отдельном договоре, сервис предоставляется на условиях простой неисключительной лицензии для личного некоммерческого использования и, как правило, на безвозмездной основе.

5. Регистрация аккаунта и доступ к сервису

Для использования основных функций сервиса пользователь создает аккаунт, указывая адрес электронной почты и иные сведения, которые прямо запрашиваются интерфейсом сервиса. Пользователь обязан предоставлять достоверные данные и своевременно обновлять их при изменении.

Пользователь несет ответственность за конфиденциальность средств доступа к аккаунту и за все действия, совершенные с использованием его аккаунта, если не докажет, что доступ был получен третьим лицом вследствие нарушения обязанностей администратора по обеспечению безопасности сервиса.

Пользователь обязан незамедлительно уведомить администратора о случаях несанкционированного доступа к аккаунту, компрометации адреса электронной почты, утрате доступа к устройству или иных обстоятельствах, способных повлиять на безопасность аккаунта.

Если сервис предназначен для использования несовершеннолетними, доступ несовершеннолетнего пользователя допускается только при наличии согласия законного представителя в объеме, требуемом законодательством Российской Федерации и настройками сервиса. Если сервис не рассчитан на использование детьми, в данном пункте следует указать соответствующее ограничение.

6. Семья, приглашения и роли доступа

После регистрации пользователь вправе создать семью, присоединиться к существующей семье по приглашению, приглашать других лиц по коду или по адресу электронной почты, а также управлять составом участников в пределах предоставленной роли.

Пользователь, создающий семью или направляющий приглашение, обязан иметь законные основания для передачи адреса электронной почты приглашенного лица и для предоставления ему доступа к соответствующим данным семьи.

Владелец семьи вправе изменять название семьи, просматривать состав участников, передавать владение, удалять участников и совершать иные действия, предусмотренные интерфейсом сервиса. Участник семьи обязан учитывать, что данные семьи могут быть доступны другим участникам семьи в пределах логики совместного использования сервиса.

7. Пользовательский контент

Пользователь сохраняет права на принадлежащий ему пользовательский контент. Размещая пользовательский контент в сервисе, пользователь предоставляет администратору простую неисключительную лицензию на использование такого контента в объеме, необходимом для хранения, обработки, отображения, резервного копирования, синхронизации, экспорта, удаления и иного технического функционирования сервиса.

Пользователь гарантирует, что обладает необходимыми правами на размещаемый контент и что его размещение, хранение и передача через сервис не нарушают законодательство, права третьих лиц, правила конфиденциальности, права на изображение, исключительные права и иные охраняемые законом интересы.

8. Ограничения и запреты при использовании сервиса

Пользователю запрещается:

использовать сервис для противоправных целей;

размещать вредоносный код, материалы, нарушающие права третьих лиц, угрозы, оскорбления, спам, недостоверные приглашения или иной недопустимый контент;

получать доступ к данным других пользователей без соответствующих полномочий;

обходить ограничения сервиса, вмешиваться в его работу, осуществлять сканирование, перегрузку инфраструктуры, массовый автоматизированный сбор данных или реверс-инжиниринг в объеме, запрещенном законом и настоящим Соглашением;

использовать сервис способом, который может привести к нарушению безопасности, устойчивости или доступности сервиса.

9. Сервисные сообщения, email и push-уведомления

Администратор вправе направлять пользователю сервисные сообщения, необходимые для регистрации, входа, подтверждения адреса электронной почты, восстановления доступа, уведомления о приглашениях, событиях безопасности, изменениях в семье, статусах задач,

календарных напоминаниях, экспорте данных, удалении аккаунта и иных действиях, непосредственно связанных с предоставлением сервиса.

Сервис вправе использовать push-уведомления и иные встроенные механизмы уведомлений в пределах настроек, выбранных пользователем. Отключение части уведомлений может повлиять на полноту использования отдельных функций сервиса.

Маркетинговые коммуникации, если они будут внедрены в дальнейшем, направляются только при наличии отдельно полученного согласия пользователя, когда такое согласие требуется законодательством.

10. Интеллектуальные права

Исключительные права на сервис, его программный код, дизайн, базы данных, интерфейсы, наименования, логотипы и иные элементы, за исключением пользовательского контента, принадлежат администратору либо иным правообладателям.

Пользователь не вправе копировать, модифицировать, распространять, декомпилировать, публиковать, сдавать в аренду, продавать либо иным образом использовать сервис или его элементы вне пределов, прямо разрешенных законодательством и настоящим Соглашением.

11. Приостановление доступа, блокировка и удаление

Администратор вправе временно ограничить доступ к сервису, приостановить действие аккаунта, ограничить функциональность, удалить отдельный контент либо удалить аккаунт в случаях нарушения пользователем настоящего Соглашения, законодательства, прав третьих лиц, требований безопасности либо при наличии обоснованных подозрений на злоупотребление сервисом.

По возможности администратор уведомляет пользователя о существенных мерах ограничения доступа, если такое уведомление не противоречит требованиям безопасности, закону или необходимости предотвращения дальнейшего нарушения.

12. Удаление аккаунта и последствия удаления

Пользователь вправе инициировать удаление аккаунта в порядке, предусмотренном интерфейсом сервиса или документами сервиса. Если в сервисе реализован режим отложенного удаления, аккаунт может быть помещен в статус ожидания удаления на срок *grace period* с возможностью отмены удаления до наступления окончательного *hard delete*.

После окончательного удаления аккаунта пользователь утрачивает доступ к сервису и связанным данным, за исключением сведений, которые оператор обязан хранить в силу закона, для защиты своих прав, рассмотрения претензий, подтверждения юридически значимых действий или исполнения запросов государственных органов.

Удаление аккаунта может повлиять на данные семьи, общие объекты и доступ других участников семьи в той мере, в какой это предусмотрено архитектурой сервиса и настройками совместного доступа.

13. Ограничение ответственности и доступность сервиса

Сервис предоставляется в текущем состоянии с учетом его функциональных возможностей. Администратор принимает разумные меры для обеспечения доступности, безопасности и корректной работы сервиса, однако не гарантирует его бесперебойную и безошибочную работу в каждый момент времени.

Администратор не несет ответственности за перебои связи, действия операторов связи, магазинов приложений, внешних почтовых и push-провайдеров, а также за последствия предоставления пользователем недостоверных данных, нарушения правил доступа к аккаунту, удаления данных самим пользователем либо иными участниками семьи в пределах предоставленных им полномочий.

Администратор вправе проводить технические работы, обновления и профилактические мероприятия, которые могут временно ограничить доступ к сервису полностью или частично.

14. Персональные данные

Порядок обработки персональных данных определяется Политикой в отношении обработки персональных данных сервиса Family Helper. Политика является неотъемлемо связанной с настоящим Соглашением в части, касающейся использования сервиса, и подлежит применению совместно с ним.

Пользователь обязан ознакомиться с Политикой до начала использования сервиса. В случаях, когда для отдельных видов обработки требуется отдельное согласие, такое согласие оформляется отдельно от настоящего Соглашения.

15. Применимое право и порядок разрешения споров

К настоящему Соглашению и отношениям между администратором и пользователем применяется право Российской Федерации.

Споры и разногласия подлежат урегулированию путем переговоров и обмена письменными или электронными обращениями. Если спор не урегулирован в досудебном порядке, он рассматривается судом в соответствии с правилами подсудности и подведомственности, установленными законодательством Российской Федерации.

16. Изменение Соглашения

Администратор вправе вносить изменения в настоящее Соглашение. Новая редакция вступает в силу с даты, указанной в ее тексте, если иное не установлено в уведомлении о вступлении изменений в силу.

Актуальная версия Соглашения размещается на сайте и (или) в приложении сервиса Family Helper. Продолжение использования сервиса после вступления новой редакции в силу означает согласие пользователя с обновленными условиями, если иное не вытекает из существа изменений или требований закона.

17. Заключительные положения

Если отдельные положения настоящего Соглашения будут признаны недействительными или неприменимыми, это не влечет недействительности остальных положений.

Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и документами сервиса, размещенными в надлежащем порядке.